

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5860/2530

นายบุญจันทร์ ลูกเงาะ
บริษัทสิงห์โตบริการ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 579, มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 46, มาตรา ข้อ 47 (3)

แม้การที่ลูกจ้างออกไปดื่มสุรานอกบริเวณโรงงานตั้งแต่เวลา 22 ถึง 24 นาฬิกา จะเป็นการละทิ้งหน้าที่อันเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายแต่เมื่อข้อบังคับของ นายจ้างมิได้กำหนดว่าเป็นความผิดอันมีโทษถึงปลดออก ไล่ออกแสดงว่านายจ้าง มิได้ถือ ว่าเป็นความผิดกรณีที่ร้ายแรง การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุนี้จึง ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง อย่างไรก็ดีการกระทำดังกล่าว เป็นการ "ละทิ้งการงาน ไปเสีย" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 นายจ้างจึงไม่ต้องจ่าย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำ จำเลยเลิกจ้างโดย โจทก์ไม่มีความผิดและจำเลยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยและ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย และโจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี แต่จำเลยมิได้จัดให้โจทก์หยุด จำเลยต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี

ปีให้แก่โจทก์ นอกจากนี้ จำเลยอ้างชำระค่าจ้างโจทก์ด้วย ขอศาลพิพากษาให้จำเลย
จ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี
ปี และค่าจ้างค้างจ่ายพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2530 เวลาประมาณ 22 นาฬิกาซึ่งเป็น
เวลาทำงานของโจทก์ โจทก์กับพวกได้ร่วมกันละทิ้งหน้าที่โดยพากันออกไปดื่มสุรา
เมื่อหัวหน้างานมาพบและให้กลับไปทำงาน โจทก์ไม่สามารถทำงานได้ เพราะอยู่ใน
ลักษณะมีนเมา จำเลยต้องปิดเครื่องพิมพ์ซึ่งโจทก์ประจำทำงานนั้นการกระทำของ
โจทก์เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงทำให้จำเลยไม่
สามารถทำกล่องกระดาษส่งแก่ลูกค้าได้ทัน ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกค้า จำเลยจึง
ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าจ้างสำหรับวันหยุดพั
กผ่อนประจำปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยสิ้นจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี และค่าจ้างค้างจ่าย พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์ว่าการกระทำของโจทก์เป็น
ความผิดกรณีร้ายแรง จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและ
สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ศาลฎีกาเห็นว่า แม้การที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่โดย
ออกไปดื่มสุรานอกบริเวณโรงงานตั้งแต่เวลาประมาณ 22 นาฬิกาถึงเวลาประมาณ 24
นาฬิกา จะเป็นเหตุให้จำเลยต้องปิดเครื่องพิมพ์บางเครื่องและทำให้จำเลยได้รับความ
เสียหายก็ตาม แต่ตามข้อบังคับของจำเลยก็ได้กำหนดโทษลูกจ้างฐานละทิ้งงานใน
ระหว่างเวลาทำงาน เป็นความผิดกรณีที่ร้ายแรงหรือมีโทษถึงขั้นปลดออกไล่

สถานเดียว แสดงว่ากรณีที่ลูกจ้างกระทำผิดฐานละทิ้งงานในระหว่างเวลาทำงาน
จำเลยมิได้ถือว่าเป็นความผิดกรณีที่ร้ายแรง จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 บัญญัติให้นายจ้างไม่ต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างจงใจขัดขืนคำสั่งอันชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเป็นอาชิตหรือละทิ้งการงานไปเสีย หรือ
กระทำผิดอย่างร้ายแรง ฯลฯ ดังนั้น การที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยออกไปดื่มสุรานอก
บริเวณโรงงานก็ถือว่าเป็นการละทิ้งการงานไปเสียตามบทบัญญัติดังกล่าว จำเลยจึง
ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่
โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>